

UGOVOR O KORIŠĆENJU PLATFORME „DOBROBIT“ I POSREDOVANJU U HUMANITARNE SVRHE

Zaključen dana _____ godine u _____, između ugovornih strana:

DobroBit, sa sjedištem u Podgorici, ul. Džordža Vašingtona bb koju zastupa _____

i

_____, JMBG/PIB: _____, sa
prebivalištem/sjedištem u _____.

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje prava i obaveza povodom uključivanja Korisnika pomoći u sistem platforme „Dobrobit“.

Platforma služi kao posrednik koji povezuje Donatore, Kupce i Volontere sa Korisnicima pomoći radi prikupljanja novčanih sredstava u humanitarne svrhe.

Korisnik pomoći potvrđuje da su svi podaci dostavljeni Platformi tačni, potpuni i istiniti.

Registracija i uloga Administratora

Član 2.

Korisnik pomoći prihvata da njegovu registraciju na platformi vrši isključivo Administrator sistema na osnovu podataka iz ovog Ugovora i priložene dokumentacije.

Administrator zadržava pravo verifikacije, nadzora i promjene statusa naloga Korisnika pomoći u skladu sa zakonitošću i pravilima Platforme.

U slučaju promjene statusa (npr. suspenzija naloga), Administrator je dužan dostaviti obrazloženje putem elektronske pošte Korisniku pomoći.

Korisnik pomoći može imati jedan od sljedećih statusa: aktivan, neaktivan, suspendovan, uklonjen.

Administrator ima pravo promijeniti status Korisnika pomoći ukoliko postoje osnovane sumnje na zloupotrebu sredstava, neistinitost podataka, kršenje zakona ili pravila Platforme.

Svaka promjena statusa evidentira se u sistemu zajedno sa razlogom promjene.

Način prikupljanja i transfera sredstava

Član 3.

Sredstva se prikupljaju na dva načina: direktnom donacijom od strane Donatora ili namjenskom donacijom povodom ponude Volontera. U drugom slučaju, Kupac vrši uplatu donacije odabranom Korisniku pomoći, a Volonter mu u znak zahvalnosti pruža uslugu ili proizvod koji je unaprijed oglasio na Platformi.

Sredstva se prenose automatski na račun Korisnika pomoći nakon potvrđene transakcije od strane sistema za elektronsko plaćanje.

Korisnik pomoći je saglasan da Volonter vrši odabir korisnika pomoći kojem će sredstva od njegove usluge ili proizvoda biti usmjerena, te da se taj odabir ne može mijenjati nakon objavljivanja ponude.

Sve transakcije evidentiraju se u sistemu radi transparentnosti, bezbjednosti i revizije. Za svaku transakciju sistem čuva jedinstveni identifikacioni broj transakcije, datum i vrijeme transakcije, iznos transakcije, status transakcije, povezanog Volontera i primaoca sredstava.

Platforma ne skladišti podatke o platnim karticama Donatora i Kupaca.

Nakon uspješno izvršene transakcije sistem prikazuje potvrdu o uspješnom transferu sredstava.

U slučaju neuspjele transakcije sistem prikazuje objašnjenje greške i mogućnost ponovnog pokušaja.

Platforma „Dobrobit“ ne prima, ne zadržava, ne raspolaže i ne upravlja novčanim sredstvima koja se uplaćuju putem PayPal sistema.

Sve uplate izvršene putem Platforme realizuju se direktno između Donatora ili Kupca i Korisnika pomoći putem PayPal servisa, pri čemu Platforma ima isključivo ulogu tehničkog posrednika koji omogućava povezivanje korisnika.

Korisnik pomoći je dužan dostaviti validnu i aktivnu PayPal adresu ili druge podatke potrebne za prijem sredstava putem PayPal sistema.

Platforma ne snosi odgovornost za kašnjenja, odbijene transakcije, privremeno zadržavanje sredstava, ograničenja naloga ili druge odluke koje donese PayPal u skladu sa svojim pravilima poslovanja.

U slučaju da Korisnik pomoći dostavi netačne, nevažeće ili nepotpune podatke za prijem sredstava, Platforma ne odgovara za eventualni neuspjeh transakcije, kašnjenje prenosa sredstava ili povrat sredstava Donatoru ili Kupcu.

Korisnik pomoći je saglasan da Platforma evidentira status transakcija na osnovu informacija dostavljenih od strane PayPal sistema putem zvaničnih API i webhook mehanizama.

Transparentnost i uvid u podatke

Član 4.

Korisnik pomoći ima poseban korisnički interfejs koji u realnom vremenu prikazuje istoriju primljenih donacija, iznose donacija, datume uplata i ukupan iznos prikupljenih sredstava.

Javna lista donacija prikazuje ukupnu količinu sredstava prikupljenih za Korisnika pomoći i listu Volontera koji su doprinijeli prikupljanju sredstava.

Podaci o Donatorima i Kupcima mogu biti prikazani javno ili pod oznakom „anonimno“, u skladu sa njihovim izborom.

Član 5.

Platforma se obavezuje da će profil Korisnika pomoći biti prikazan na diskretan, dostojanstven i profesionalan način.

Opis humanitarnog slučaja mora biti istinit, tačan i dostavljen od strane Korisnika pomoći ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Administrator ima pravo izmijeniti, sakriti ili ukloniti sadržaj koji sadrži neistinite informacije, vrijeđa dostojanstvo drugih lica, krši zakon ili ugrožava ugled Platforme.

Član 6.

Platforma „Dobrobit“ pruža isključivo tehničku infrastrukturu za povezivanje korisnika i transfer sredstava.

Platforma ne garantuje izvršenje usluge ili isporuku proizvoda od strane Volontera.

Ukoliko Volonter ne ispuni svoje obaveze prema Kupcu, Platforma nije dužna da vrati sredstva Korisniku pomoći niti Kupcu.

Platforma može preduzeti mjere protiv Volontera koje uključuju upozorenje, privremenu suspenziju ili trajno uklanjanje sa Platforme.

Platforma ne snosi odgovornost za prekide u radu banaka, procesora plaćanja, telekomunikacionih mreža ili drugih sistema trećih strana.

Platforma garantuje redovno pravljenje sigurnosnih kopija podataka najmanje jednom dnevno.

U slučaju ozbiljnog sistemskog kvara omogućava se oporavak podataka do maksimalno 24 sata unazad.

Platforma ne garantuje uspješno izvršenje PayPal transakcije, jer je obrada plaćanja u isključivoj nadležnosti PayPal sistema i finansijskih institucija uključenih u obradu plaćanja.

Platforma nije ugovorna strana u finansijskoj transakciji između Donatora ili Kupca i Korisnika pomoći, niti preuzima odgovornost za eventualne sporove vezane za izvršene uplate.

Sve eventualne reklamacije koje se odnose na obradu plaćanja, povrat sredstava, ograničenja naloga ili druge PayPal procedure rješavaju se u skladu sa pravilima i procedurama kompanije PayPal.

Obaveze Korisnika pomoći

Član 7.

Korisnik pomoći se obavezuje da će prikupljena sredstva koristiti isključivo za svrhe navedene prilikom registracije.

Korisnik pomoći je dužan dostaviti tačan broj PayPal naloga za prijem sredstava.

Korisnik pomoći je dužan bez odlaganja obavijestiti Administratora o svakoj promjeni podataka relevantnih za prijem sredstava.

Korisnik pomoći neće koristiti Platformu za aktivnosti koje su protivne zakonu, javnom moralu ili pravilima Platforme.

Na zahtjev Administratora, Korisnik pomoći je dužan dostaviti dodatnu dokumentaciju kojom potvrđuje namjensko korišćenje sredstava.

Korisnik pomoći je dužan obavijestiti Platformu ukoliko prestanu okolnosti zbog kojih je pomoć zatražena ili ukoliko više nije potrebno dalje prikupljanje sredstava.

Korisnik pomoći odgovara za tačnost svih informacija, izjava i dokumentacije dostavljene tokom postupka registracije, verifikacije i korišćenja Platforme.

Ukoliko se utvrdi da je Korisnik pomoći dostavio lažne podatke, falsifikovanu dokumentaciju, prikrrio relevantne činjenice ili na drugi način doveo Platformu, Donatore, Kupce ili Volontere u zabludu radi ostvarivanja materijalne koristi, Platforma ima pravo da odmah suspenduje ili trajno ukloni nalog Korisnika pomoći, obustavi dalje prikupljanje sredstava, nadležnim organima dostavi raspoloživu dokumentaciju i evidencije, kao i da pokrene odgovarajuće građanske, prekršajne ili krivične postupke radi naknade štete i zaštite prava Platforme, Donatora, Kupaca i Volontera.

Korisnik pomoći je odgovoran za održavanje tačnosti i ažurnosti podataka o svom PayPal nalogu.

Korisnik pomoći potvrđuje da je ovlašćen da koristi PayPal nalog koji je dostavio Platformi i da snosi punu odgovornost za eventualne posljedice nastale usljed dostavljanja netačnih ili tuđih podataka.

"Korisnik pomoći je isključivo odgovoran za prijavu i plaćanje svih eventualnih poreskih obaveza, doprinosa i drugih dadžbina koje proističu iz primljenih donacija, u skladu sa važećim zakonima Crne Gore."

Zaštita podataka i bezbjednost

Član 8.

Potpisivanjem ovog ugovora, Korisnik pomoći daje svoju izričitu, dobrovoljnu i nedvosmislenu privolu da Platforma može prikupljati, obrađivati i vršiti uvid u sve dostavljene lične podatke, identifikaciona dokumenta, medicinsku ili drugu priloženu dokumentaciju, isključivo u svrhu provjere autentičnosti, verifikacije humanitarnog slučaja i administracije naloga.

Platforma se obavezuje da će sve podatke i dokumentaciju iz stava 1 ovog člana čuvati kao strogu poslovnu tajnu i povjerljive informacije, te da ih neće javno objavljivati, distribuirati niti činiti dostupnim trećim licima bez prethodne dodatne pisane dozvole ili izričitog zahtjeva Korisnika pomoći.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Platforma može dostaviti podatke o Korisniku pomoći bez njegove dodatne dozvole jedino na osnovu zvaničnog zahtjeva nadležnih državnih organa (policije, tužilaštva, suda) u skladu sa zakonom.

Svi podaci o Korisniku pomoći čuvaju se i obrađuju u svemu prema odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore. Platforma u tu svrhu primjenjuje savremene tehničke i organizacione mjere zaštite koje uključuju enkripciju podataka, kontrolu pristupa, evidentiranje aktivnosti i redovno pravljenje sigurnosnih kopija.

Logovi aktivnosti i transakcija dostupni su isključivo Administratorima ovlašćenim za upravljanje sistemom. Administrator nema pravo mijenjati istoriju izvršenih transakcija. Platforma ne skladišti osjetljive finansijske podatke Donatora i Kupaca, osim informacija koje su neophodne za tehničku evidenciju statusa transakcije i statistički prikaz u sistemu.

Dostupnost sistema

Član 9.

Platforma nastoji biti dostupna korisnicima 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

U slučaju planiranih ili neplaniranih prekida rada, Platforma će korisnicima prikazati odgovarajuće obavještenje.

Platforma ne odgovara za štetu nastalu usljed privremene nedostupnosti sistema uzrokovane okolnostima koje nisu pod njenom kontrolom.

Raskid ugovora

Član 10.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano uz pisanu najavu od 15 dana.

Administrator ima pravo trenutno suspendovati ili ukloniti nalog Korisnika pomoći ukoliko se utvrdi zloupotreba sredstava, kršenje zakona, dostavljanje neistinitih podataka ili korišćenje Platforme protivno njenoj namjeni.

Raskid ugovora ne utiče na transakcije koje su izvršene prije dana raskida.

U slučaju uklanjanja naloga Korisnika pomoći zbog kršenja ovog ugovora, zloupotrebe sistema, dostavljanja neistinitih podataka ili drugih protivpravnih radnji, Platforma može odbiti svaki budući zahtjev za registraciju ili ponovno uključivanje Korisnika pomoći u sistem.

Završne odredbe

Član 11.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Izmjene i dopune ovog ugovora važeće su samo ukoliko su sačinjene u pisanoj formi i potpisane od obje ugovorne strane.

Na pitanja koja nijesu uređena ovim ugovorom primjenjuju se važeći propisi Crne Gore.

U slučaju spora, ugovorne strane će pokušati spor riješiti mirnim putem.

Ukoliko mirno rješenje nije moguće, za rješavanje spora nadležan je sud u Podgorici.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Korisnik pomoći potvrđuje da razumije i prihvata da Platforma ne vrši obradu plaćanja, ne drži sredstva na svojim računima i ne ostvaruje vlasništvo niti kontrolu nad sredstvima koja se prenose putem PayPal sistema.

Ugovorne strane saglasno potvrđuju da Platforma djeluje isključivo kao tehnološki posrednik koji omogućava povezivanje Donatora, Kupaca, Volontera i Korisnika pomoći, bez učešća u finansijskom prometu između navedenih lica.

Za Platformu: Korisnik pomoći:

(Ime, funkcija, potpis i pečat) (Ime i prezime, potpis)

Datum: _____ Datum: _____